

Conditions générales B2B de BelgoBase

Version : 1.2

Date : 19 septembre 2026

ID du document : BB-AV-B2B-FR-1.2

Ensemble contractuel : belgobase-b2b-commercial-1.2

Prestataire : NovaVenture Group BV, agissant sous le nom de BelgoBase

Numéro d'entreprise/identification TVA : BE 1006.303.437

Registre des personnes morales : RPM Anvers, division Malines

Siège social : Krommestraat 48, 2830 Willebroek, Belgique

Téléphone : +32 488 13 96 64

Contrats et vie privée : legal@belgobase.be

Assistance et sécurité : security@belgobase.be

Cette version est proposée à une acceptation active. Elle ne remplace pas rétroactivement un accord existant ; son applicabilité découle des dispositions relatives à l'acceptation et aux modifications.

Article 1 — Identité et communication

1.1. NovaVenture Group BV fournit le Service sous le nom commercial BelgoBase et est ci-après dénommée **BelgoBase**.

1.2. Les questions contractuelles, accords tarifaires, résiliations et demandes relatives à la vie privée sont adressés à legal@belgobase.be. Les demandes d'assistance, incidents techniques et signalements de sécurité sont adressés à security@belgobase.be.

1.3. Pour les communications contractuelles, le Client utilise l'adresse professionnelle associée à son dossier client ou de licence et signale tout changement sans retard déraisonnable.

1.4. Une Partie peut demander des éléments raisonnables d'identification ou d'habilitation lorsque l'origine, l'identité ou le pouvoir de représentation afférent à une communication est objectivement douteux.

Article 2 — Champ d'application exclusivement professionnel

2.1. Les présentes conditions s'appliquent exclusivement à une entreprise, une personne morale, une autorité publique, une association, un indépendant ou toute autre personne agissant à des fins professionnelles, ci-après le **Client**.

2.2. Le Service n'est pas destiné aux consommateurs. Toute personne agissant entièrement ou principalement en dehors de son activité professionnelle ne peut pas finaliser le parcours d'acceptation professionnel et doit contacter BelgoBase au préalable.

2.3. La personne physique agissant au nom du Client confirme séparément qu'elle :

- a. identifie correctement le Client en tant que personne juridique ;
- b. agit à titre professionnel ;
- c. est habilitée à engager le Client ou dispose de l'autorisation interne requise ; et
- d. a pu ouvrir, lire, télécharger et conserver les documents applicables avant leur acceptation.

2.4. Une confirmation technique de l'habilitation constitue une preuve réfutable de l'acte accompli. Elle ne valide pas de manière irréfutable une absence d'habilitation et n'empêche pas BelgoBase de demander une vérification complémentaire proportionnée.

2.5. La Licence ne comporte aucune frontière territoriale contractuelle distincte. Cela ne garantit pas une disponibilité mondiale et ne modifie aucune règle applicable en matière de vie privée, de droits sur les sources, de sanctions, de contrôle des exportations, d'embargos, de sécurité ou de transferts internationaux.

2.6. BelgoBase est un service d'information et d'outillage. Elle ne fournit aucun conseil juridique, fiscal, comptable, de crédit, d'investissement, de sanctions, de fraude, de solvabilité ou de conformité qui soit exclusif ou déterminant, et ne prend aucune décision au nom du Client.

Article 3 — Définitions

Dans les présentes conditions, on entend par :

- **Registre d'acceptation** : l'enregistrement électronique limité des déclarations actives de l'Acceptant, lié aux données pertinentes relatives au client, à l'utilisateur, à la licence, à l'appareil, au logiciel et aux documents.
- **Acceptant** : la personne physique qui déclare être habilitée à engager le Client et qui accepte activement, au nom du Client, les Documents contractuels applicables.
- **Informations d'entreprise** : les données d'entreprises, documents, sélections, champs financiers, indicateurs et résultats dérivés proposés au moyen du Service.
- **Poursuite payante** : l'utilisation pour laquelle un Acceptant habilité a préalablement accepté Par écrit au minimum le prix, la date de début et les conditions de facturation.
- **Restriction de source** : toute restriction légale, contractuelle, technique ou relevant du droit à la protection des données qui s'applique aux Informations provenant de sources ou à leur traitement ultérieur.
- **Titulaire de la source** : une autorité publique, institution, fournisseur ou autre partie dont proviennent directement ou indirectement des données ou documents.
- **Informations provenant de sources** : les données ou documents que BelgoBase obtient auprès d'une source officielle ou commerciale externe et qu'elle met à disposition dans le Service conformément au Schéma des sources et des utilisations.
- **Documents contractuels** : la commande individuelle ou l'accord tarifaire, les annexes particulières applicables, dont le Schéma des sources et des utilisations, les présentes Conditions générales et les Conditions d'utilisation.
- **Service** : les logiciels BelgoBase, fonctions de base de données, fonctions de licence et de compte, mises à jour, documentation et assistance effectivement disponibles.
- **Export** : un fichier ou résultat que l'Utilisateur fait générer au moyen d'une fonction d'exportation visible et autorisée.
- **Données client exportables** : uniquement dans la mesure où le chapitre VI du règlement (UE) 2023/2854 s'applique au Service, les données d'entrée, de sortie et métadonnées légalement exportables, générées par l'utilisation du Client ou conjointement avec celle-ci. Les droits de BelgoBase, des Titulaires de sources et des tiers restent réservés, sans qu'une exception puisse être utilisée pour faire obstacle à un droit impératif de changement de fournisseur.
- **Utilisateur** : la personne physique enregistrée au titre de la Licence qui utilise effectivement le Service. L'Acceptant et l'Utilisateur peuvent être la même personne, mais demeurent des rôles distincts.
- **Conditions d'utilisation** : le document soumis à une acceptation active distincte qui régit les utilisations autorisées et interdites du produit.
- **Phase d'utilisation gratuite** : l'utilisation pour laquelle aucune rémunération n'a été convenue.
- **Dossier d'information** : les Documents contractuels, les informations applicables relatives à la vie privée et aux cookies ainsi que les informations relatives aux versions et le récépissé. Les informations relatives à la vie privée et aux cookies ne constituent ni un consentement contractuel ni une disposition de rang contractuel.
- **Client** : l'entreprise qui souscrit au Service et qui est la cocontractante de NovaVenture Group BV.
- **Données client** : les données que le Client fournit à BelgoBase aux fins du contrat, de la licence, de l'assistance ou de l'utilisation du produit ; cette notion ne confère au Client aucun droit de propriété sur les Informations provenant de sources ou sur la technologie BelgoBase.
- **Licence** : le droit d'utilisation limité, non exclusif, incessible et ne pouvant faire l'objet d'une sous-licence, accordé dans le cadre du présent contrat.
- **Utilisation normale** : l'utilisation interactive au moyen des fonctions visibles, dans les limites contractuelles et techniques, sans contournement ni automatisation non autorisée.
- **Partie ou Parties** : BelgoBase ou le Client séparément, ou les deux conjointement.
- **Par écrit** : un courriel pouvant être conservé durablement, un document signé ou une déclaration électronique expresse effectuée dans un environnement prévu à cet effet.

- **Appareil** : l'unique ordinateur pris en charge ou installation d'utilisateur final enregistré au titre de la Licence.

Article 4 — Documents contractuels et ordre de priorité

4.1. Les Documents contractuels se composent, par ordre de priorité décroissant, des éléments suivants :

1. un contrat individuel ou une dérogation expressément accepté par les deux Parties ;
2. une offre tarifaire acceptée séparément, exclusivement pour les matières commerciales qu'elle règle ;
3. une annexe particulière applicable et activée séparément, pour la matière qu'elle règle ;
4. les présentes Conditions générales ;
5. les Conditions d'utilisation ;
6. les instructions relatives au produit, à l'assistance et à la sécurité qui ne constituent pas une modification substantielle du contrat.

4.2. La Déclaration de confidentialité et la Déclaration relative aux cookies font partie du Dossier d'information, mais pas des Documents contractuels ni de leur ordre de priorité. Elles fournissent des informations, ne constituent ni un consentement général ni un engagement de paiement et n'étendent pas tacitement les finalités du traitement.

4.3. Un accord de traitement de données ne s'applique qu'à un traitement concrètement défini pour lequel les rôles effectifs l'exigent. Il ne modifie les autres aspects de la relation contractuelle que pour ce traitement.

4.4. Les obligations légales impératives en matière de changement de fournisseur, de portabilité des données, de suppression ou d'information restent applicables lorsque le Service relève de leur champ d'application.

4.5. Les conditions générales ou d'achat du Client ne modifient le présent contrat que si BelgoBase les accepte expressément et spécifiquement Par écrit. Un numéro de commande, l'octroi d'un accès, le traitement d'une facture ou la fourniture d'une assistance ne constitue pas en soi une acceptation spécifique.

4.6. Une brochure, une description de site web, une démonstration, une planification ou une fonction future ne constitue pas une promesse de livraison, sauf si elle est expressément acceptée comme accord individuel contraignant.

Article 5 — Formation du contrat et acceptation électronique

5.1. Le contrat standard n'est formé qu'après qu'un Acceptant habilité :

- a. a activement accepté les présentes Conditions générales ;
- b. a activement accepté séparément les Conditions d'utilisation ;
- c. a déclaré séparément être habilité à engager le Client identifié ;
- d. a confirmé séparément que les informations applicables relatives à la vie privée étaient disponibles avant l'enregistrement, sans que cette confirmation constitue un consentement ou une acceptation contractuelle de la Déclaration de confidentialité ; et
- e. a reçu de BelgoBase la confirmation de l'enregistrement complet et la mise à disposition de la Licence.

5.2. Toutes les options sont désactivées par défaut. L'installation, l'écoulement du temps, le silence, la poursuite de l'utilisation, une mise à jour, la fermeture d'une fenêtre ou l'échec d'une connexion ne vaut pas acceptation.

5.3. Avant l'acceptation, l'Acceptant reçoit :

- a. le texte intégral de chaque document ;
- b. l'ID, le titre, la version et le hachage SHA-256 du document ;
- c. la possibilité de conserver durablement et de reproduire chaque document ;
- d. une vue des étapes techniques ; et
- e. la possibilité de contrôler et de corriger les erreurs relatives au Client, à l'Acceptant, à l'Utilisateur et aux données saisies.

5.4. Le Registre d'acceptation distingue au minimum le Client, l'Acceptant et sa déclaration d'habilitation, l'Utilisateur désigné, la Licence et l'Appareil. Il relie ces rôles aux déclarations exactes, aux ID, titres, versions et hachages des documents, au contexte logiciel pertinent, à l'heure UTC et à l'ID du récépissé.

5.5. Un enregistrement incomplet ou non confirmé n'active pas le Service. Les conditions techniques d'intégrité et de gestion des erreurs figurent dans la spécification d'acceptation applicable et ne limitent pas le droit à la preuve contraire.

5.6. Après un enregistrement réussi, le Client reçoit un récépissé pouvant être conservé durablement ou une possibilité équivalente de téléchargement. Le récépissé mentionne les versions et hachages des documents applicables, mais aucun mot de passe, aucune clé secrète ni aucun contenu intégral du produit qui ne serait pas nécessaire.

5.7. Le Registre d'acceptation et le récépissé constituent des preuves réfutables. Ils n'excluent pas la preuve contraire concernant l'identité, l'habilitation, le contenu, l'intégrité ou des erreurs techniques et ne valent pas, par le seul libellé contractuel, signature électronique qualifiée.

5.8. Un contrat signé séparément ne peut remplacer le parcours standard que s'il le prévoit expressément. L'accès technique reste soumis aux exigences valides de licence et de sécurité.

Article 6 — Description et délimitation professionnelle du Service

6.1. BelgoBase permet de rechercher, filtrer, sélectionner, analyser et exporter normalement des Informations d'entreprise à des fins d'analyse professionnelle interne et d'activités professionnelles licites.

6.2. Seules les fonctions effectivement disponibles dans la version prise en charge qui est utilisée font partie du Service. Une feuille de route ou une fonction non activée ne crée aucune obligation de livraison.

6.3. BelgoBase est tenue à une obligation de moyens et fait preuve d'une diligence professionnelle raisonnable. Elle ne garantit pas que chaque entreprise, événement, source ou variable soit présent, exempt d'erreurs ou immédiatement à jour.

6.4. Les Informations provenant de sources peuvent être incomplètes, historiques, retardées, ambiguës ou corrigées ultérieurement. Avant toute décision ayant des conséquences juridiques, financières ou réputationnelles importantes, ou des conséquences importantes en matière de crédit, de sanctions ou d'emploi, le Client vérifie les informations auprès de la source authentique.

6.5. Le fait qu'une donnée soit visible ou exportable ne signifie pas qu'elle peut être utilisée à des fins de prospection directe, de redistribution ou à toute autre fin. Les mentions de source, dates de référence et restrictions d'utilisation applicables sont conservées.

6.6. BelgoBase ne met une source ou une fonction à disposition que dans la mesure et aussi longtemps qu'elle dispose des droits nécessaires d'obtention, de traitement, de réutilisation et de mise à disposition. Le contrat ne crée aucun droit manquant sur une source.

6.7. Le Client n'acquiert aucun compte direct, abonnement, droit d'API, licence, moyen d'accès ou assistance auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE/KBO), de la Banque nationale de Belgique (BNB/NBB) ou d'un autre Titulaire de la source. BelgoBase ne rend une fonction de source disponible que dans les limites des droits dont l'application au produit source concret, aux champs concernés, à la fonction et à l'utilisation peut être démontrée. Le Schéma des sources et des utilisations détermine les modalités autorisées de visualisation, de sélection, d'Export, de conservation, de mise à disposition et de prospection. La disponibilité technique n'étend pas ces droits.

6.8. Lorsqu'un Titulaire de la source modifie ses données, ses conditions, ses techniques ou ses droits, BelgoBase peut adapter, limiter ou interrompre proportionnellement la fonction concernée. Toute modification substantielle du contrat suit la procédure de nouvelle acceptation qui lui est applicable.

6.9. Une fonction d'IA intégrée visible peut aider l'Utilisateur à formuler ou à structurer une requête de recherche ou une proposition. Elle ne remplace pas une appréciation humaine, ne prend aucune décision au nom du Client et ne constitue aucun engagement quant à l'exactitude, l'exhaustivité, la disponibilité ou l'adéquation de ses résultats. Le flux de données concret, l'éventuel prestataire externe et les informations relatives à la vie privée doivent être décrits de manière factuellement exacte dans les documents définitifs applicables avant toute utilisation.

Article 7 — Phase d'utilisation gratuite

7.1. L'accès standard débute gratuitement et ne comporte aucune durée minimale garantie à l'avance.

7.2. La Phase d'utilisation gratuite n'entraîne jamais automatiquement un prix, une facture, une dette, un engagement d'achat minimal, un renouvellement automatique ou une obligation de paiement.

7.3. Aucune rémunération ne naît de l'écoulement du temps, du silence, de l'installation, d'une mise à jour, de la poursuite de l'utilisation, de l'absence de désinstallation du logiciel ou de la réception d'une offre tarifaire.

7.4. BelgoBase ne facture rétroactivement aucune rémunération pour une utilisation qui avait été proposée gratuitement.

7.5. BelgoBase peut mettre fin Par écrit à la Phase d'utilisation gratuite. Il n'en résulte aucun prix non accepté ni aucune indemnité de résiliation. Les droits impératifs relatifs aux données, à la preuve ou à une sortie sûre restent préservés.

Article 8 — Poursuite payante

8.1. Une Poursuite payante ne prend naissance qu'après le consentement actif préalable et Par écrit d'un Acceptant habilité.

8.2. L'offre mentionne au minimum :

- a. le Client ;
- b. le prix et la devise ;
- c. le traitement applicable en matière de TVA, dans la mesure où il est connu ;
- d. la période et la fréquence de facturation ;
- e. la date de début ;
- f. le délai de paiement ;
- g. les licences incluses et le périmètre essentiel ;
- h. les Documents contractuels applicables ; et
- i. toute dérogation spécifiquement convenue.

8.3. L'acceptation du prix complète le contrat existant. Elle n'instaure aucune durée minimale, aucun délai de préavis ni aucune indemnité de résiliation.

8.4. Le silence, la poursuite de l'utilisation, une manifestation d'intérêt, une case précochée ou une référence générale de commande ne vaut pas acceptation du prix.

8.5. Tout prix nouveau ou supérieur requiert un nouveau consentement actif et Par écrit et ne produit jamais d'effet rétroactif.

8.6. La facturation ne débute pas avant la date de début acceptée. En cas de résiliation immédiate, toute période inutilisée payée d'avance est créditée ou remboursée au prorata, sauf pour des prestations distinctes déjà entièrement fournies.

8.7. L'acceptation du prix fait l'objet d'une preuve durable distincte qui contient le prix concret, la date de début et les conditions de facturation.

8.8. Si BelgoBase propose séparément un crédit d'IA, ce crédit ne prend naissance qu'après paiement manuel et acceptation active préalable et par écrit de l'offre concrète. Cette offre mentionne au minimum le montant en euros, le traitement en matière de TVA, la quantité ou la méthode de mesure du crédit, la fonction d'IA concernée,

l'éventuelle durée de validité, le traitement des appels échoués ou interrompus et le sort du solde en cas de résiliation. En l'absence d'une telle offre individuelle, il n'existe aucune obligation de paiement, aucun rechargement automatique, aucun renouvellement automatique ni aucuns frais de consommation cachés.

Article 9 — Un Utilisateur désigné et un Appareil

9.1. La Licence standard est valable pour un Utilisateur désigné sur un Appareil enregistré.

9.2. L'Utilisateur fait un usage personnel de l'accès. Les Licences, moyens d'activation, sessions et accès à l'Appareil ne peuvent pas être partagés.

9.3. Le remplacement de l'Utilisateur ou de l'Appareil est demandé à security@belgobase.be. BelgoBase peut demander une vérification proportionnée et révoquer l'ancien enregistrement lors de l'activation du remplacement.

9.4. Une réinstallation, une modification du matériel, une machine virtuelle, un poste de travail partagé ou une session à distance ne crée aucun droit automatique à un second enregistrement.

9.5. Un administrateur informatique habilité peut apporter une aide temporaire pour l'installation, la maintenance ou la résolution d'un incident, sous la responsabilité du Client et sans utilisation autonome du contenu.

9.6. Tout Utilisateur ou Appareil supplémentaire requiert une confirmation distincte Par écrit et, le cas échéant, un prix préalablement accepté.

Article 10 — Durée et résiliation immédiate

10.1. Le contrat est conclu pour une durée indéterminée.

10.2. Chaque Partie peut résilier le contrat à tout moment, Par écrit et avec effet immédiat, sans motivation, délai de préavis ni indemnité de résiliation.

10.3. Le Client résilie le contrat par l'intermédiaire de legal@belgobase.be ou d'une fonction de compte dont il est établi qu'elle est proposée à cette fin. BelgoBase utilise l'adresse de contact professionnelle enregistrée du Client.

10.4. La résiliation est valable dès que le destinataire peut raisonnablement y avoir accès. Un accusé de réception étaye la preuve, mais ne constitue pas une condition de validité lorsque la réception est démontrée par un autre moyen.

10.5. Une concertation pratique concernant les données, l'accès, la facturation ou la sécurité ne suspend pas la résiliation immédiate.

10.6. BelgoBase peut limiter immédiatement l'accès lorsque cela est raisonnablement nécessaire en raison d'un risque grave pour la sécurité, d'un soupçon d'abus, d'une obligation légale, d'une règle de sanctions ou de contrôle des exportations, de l'absence d'un droit sur une source ou d'un manquement contractuel substantiel.

10.7. Lorsque la nature et la gravité le permettent, BelgoBase communique le motif et offre une possibilité proportionnée de remédiation. Cette obligation ne s'applique pas lorsqu'une information préalable augmenterait sensiblement le risque ou serait interdite par la loi.

10.8. Le paiement des montants déjà dus ainsi que les dispositions relatives à la preuve, à la confidentialité, à la propriété intellectuelle, à la responsabilité, à l'utilisation licite des Exports existants et au règlement des litiges restent applicables dans la mesure où leur nature l'exige.

Article 11 — Droits impératifs de changement de fournisseur, de récupération et de suppression

11.1. Si et dans la mesure où le chapitre VI du règlement (UE) 2023/2854 ou un autre régime impératif s'applique au Service, les droits de changement de fournisseur, de récupération, de continuité, d'information et de suppression qui en découlent restent intégralement préservés.

11.2. Une annexe relative au changement de fournisseur et à la sortie, applicable et activée séparément, détermine la procédure pratique, les catégories de données, les formats, la transition, l'assistance, la période de récupération, les coûts et la suppression. En cas de contradiction portant sur cette matière, le droit impératif prévaut, puis cette annexe particulière.

11.3. La résiliation commerciale immédiate reste possible. Seules les obligations légalement nécessaires à la sécurité, à la continuité, au transfert, à la récupération, à la preuve ou à la suppression restent applicables pendant la période requise.

11.4. Aucun droit de changement de fournisseur ou de récupération n'étend les droits relatifs aux données à caractère personnel, aux Informations provenant de sources, aux logiciels, aux secrets d'affaires, aux éléments de sécurité ou aux droits de tiers au-delà de ce que prescrit le droit impératif.

Article 12 — Conséquences de la résiliation

12.1. À compter de la prise d'effet de la résiliation, le droit à tout nouvel accès, à toute nouvelle recherche, mise à jour et tout nouvel Export prend fin. BelgoBase peut désactiver la Licence et l'enregistrement de l'Appareil.

12.2. Le Client supprime le logiciel et les copies locales de bases de données qui ne sont plus autorisées dans un délai raisonnable, sauf dans la mesure où le droit impératif ou un besoin concret de preuve ou de sécurité en permet la conservation.

12.3. Les Exports créés licitement peuvent être conservés pour la finalité initiale, documentée et licite, aussi longtemps que les données restent nécessaires, suffisamment à jour et traitées licitement.

12.4. Après la résiliation, les Exports ne peuvent pas être utilisés comme base de données BelgoBase de remplacement, être mis à jour par une extraction non autorisée ou être exploités comme service de base de données au bénéfice de tiers.

12.5. Le Client reste responsable, au sein de ses propres Exports et systèmes, de la rectification, du traitement des objections, de la suppression, de la sécurisation des accès et de la conservation légale.

12.6. BelgoBase ne conserve les données contractuelles, de licence, de sécurité et de preuve qu'aussi longtemps qu'une base juridique, une finalité ou une obligation légale le justifie, comme décrit plus précisément dans la Déclaration de confidentialité.

12.7. La résiliation ne confère aucun droit au code source, aux modèles internes, aux structures sous-jacentes des bases de données, aux comptes de sources ou aux droits des Titulaires de sources, sous réserve d'un droit impératif qui en dispose expressément autrement.

Article 13 — Obligations et utilisation licite

13.1. Le Client :

- a. fournit des données exactes concernant le client, les contacts, l'utilisateur et l'appareil ;
- b. limite l'accès aux personnes habilitées ;
- c. sécurise l'Appareil, la boîte aux lettres, les moyens d'accès et les Exports ;
- d. utilise le Service conformément aux Documents contractuels et à la législation applicable ;
- e. vérifie les informations critiques auprès de la source authentique ;
- f. signale sans retard déraisonnable toute perte, compromission, suspicion d'abus et erreur pertinente ; et
- g. coopère de manière proportionnée à toute enquête nécessaire en matière de sécurité ou d'abus.

13.2. Le Client détermine de manière autonome si sa sélection, sa prospection, sa communication, sa base juridique, son traitement des objections et sa prise de décision ultérieure sont licites.

13.3. Les données provenant de sources ou les données à caractère personnel soumises à une interdiction de prospection directe ou à une autre limitation de finalité ne peuvent pas être réaffectées à un objectif général de prospection.

13.4. Le Client n'utilise pas le Service comme moyen exclusif ou déterminant d'une décision produisant des effets juridiques ou des effets d'une importance comparable à l'égard d'une personne physique.

13.5. Le Client n'envoie aucun mot de passe, aucune clé secrète, aucun Export sensible complet ni aucune donnée à caractère personnel inutile par courrier électronique ordinaire.

13.6. Le Client est responsable des actes de l'Utilisateur et de tout accès qu'il accorde en violation du contrat, sans préjudice de son droit de démontrer un cas de force majeure ou l'absence d'imputabilité.

13.7. Les interdictions détaillées, notamment celles relatives au partage de compte, à l'extraction automatisée, au contournement, au code malveillant et à la reconstitution de bases de données, figurent dans les Conditions d'utilisation acceptées séparément.

Article 14 — Exports et responsabilité du Client

14.1. Le Client peut créer, au moyen de la fonction visible du produit, des Exports normaux pour ses propres analyses professionnelles internes et à des fins professionnelles licites.

14.2. Un Export ne confère aucun droit sur une source, ni aucun droit en matière de vie privée, de droit d'auteur, de base de données ou de réutilisation, plus étendu que celui qui s'applique effectivement aux informations concernées.

14.3. Le Client devient en principe le responsable autonome du traitement pour sa sélection, son stockage local, son enrichissement, ses communications, sa diffusion ultérieure et ses décisions.

14.4. Le Client sécurise les fichiers d'Export locaux d'une manière adaptée à leur contenu et au risque. BelgoBase ne garantit pas le chiffrement des fichiers que le Client stocke lui-même localement.

14.5. Les limites d'exportation, quantités et limites de vitesse visibles font partie de l'Utilisation normale. Il est interdit de fractionner les opérations, de combiner des comptes ou de recourir à l'automatisation afin de contourner ces limites.

14.6. La portabilité légale des données ou le changement de fournisseur est exclusivement régi par l'article 11 et ne doit pas être confondu avec l'exportation normale du produit.

Article 15 — Sources, droits sur les sources et actualité

15.1. Les Informations d'entreprise peuvent provenir de registres officiels, de publications publiques, de services contractuels ainsi que d'une structuration ou d'une déduction propre et licite.

15.2. BelgoBase ne revendique aucun droit exclusif sur les faits ou données officielles qui ne remplissent pas les conditions de protection.

15.3. Les droits sur la sélection, le contrôle, la structuration, l'enrichissement, la présentation et les investissements en bases de données protégés de BelgoBase ou de ses concédants de licence restent réservés dans la mesure où les conditions légales de protection sont remplies.

15.4. Le Client ne supprime aucune mention de source, date de référence, mise en garde ou restriction d'utilisation nécessaire à une bonne compréhension ou à une utilisation licite.

15.5. BelgoBase ne se présente pas comme une source authentique de la BCE/KBO, de la BNB/NBB ou d'une autre autorité publique. Le Client s'en abstient également.

15.6. Aucune source, aucun champ ni aucun Export n'est activé commercialement en l'absence de preuves suffisantes que BelgoBase est autorisée à obtenir, traiter, présenter et fournir ces informations aux clients.

15.7. La modification ou la perte de droits sur une source peut justifier une limitation ou un arrêt immédiat sans créer un service de remplacement non accepté ni une garantie d'indemnisation.

Article 16 — Rôles en matière de protection des données

16.1. BelgoBase agit en qualité de responsable autonome du traitement lorsqu'elle détermine les finalités et les moyens essentiels des traitements, notamment en matière de contrat, de licence, d'appareil, de produit, de source, de sécurité, d'assistance et de preuve.

16.2. Le Client agit en principe en qualité de responsable autonome du traitement pour sa sélection, son Export, son stockage, son enrichissement, sa prospection, sa prise de contact et ses décisions ultérieures.

16.3. Le présent contrat ne fait pas automatiquement de BelgoBase un sous-traitant du Client et ne fait pas automatiquement des Parties des responsables conjoints du traitement.

16.4. Lorsqu'une fonction concrète implique que BelgoBase traite des données exclusivement selon les instructions documentées du Client, les Parties concluent un accord de traitement de données approprié avant son activation.

16.5. Lorsque les Parties déterminent effectivement conjointement les finalités et les moyens essentiels, un arrangement approprié de responsabilité conjointe est établi avant ce traitement.

16.6. La BCE/KBO, la BNB/NBB et les autres Titulaires de sources ne sont pas présentés comme des sous-traitants de BelgoBase en l'absence d'un fondement factuel et juridique.

16.7. Chaque Partie reste responsable de ses propres bases juridiques, de la transparence, du traitement des droits, de la sécurité, des durées de conservation et des transferts internationaux.

16.8. La Déclaration de confidentialité décrit les traitements effectués par BelgoBase et ne constitue pas un consentement universel aux traitements effectués par BelgoBase ou par le Client.

Article 17 — Confidentialité

17.1. Chaque Partie protège avec une diligence raisonnable les informations non publiques de l'autre Partie et ne les utilise qu'aux fins du contrat.

17.2. Cette obligation ne s'applique pas aux informations dont il peut être démontré qu'elles étaient déjà licitement connues, qu'elles ont été développées indépendamment, qu'elles ont été licitement reçues d'un tiers ou qu'elles ont été rendues publiques sans manquement au contrat.

17.3. Une divulgation obligatoire en vertu de la loi ou d'une injonction contraignante reste autorisée. La Partie destinataire en informe préalablement l'autre Partie dans la mesure où la loi le permet et limite la divulgation à ce qui est nécessaire.

17.4. Le partage avec des membres du personnel et des conseillers professionnels est autorisé lorsqu'ils ont raisonnablement besoin des informations et sont tenus à une confidentialité appropriée.

17.5. Les données à caractère personnel et les informations de sécurité restent en outre soumises à leurs propres règles légales et contractuelles de protection.

Article 18 — Propriété intellectuelle et droits sur les bases de données

18.1. Les logiciels, le code source, l'interface, la documentation, les marques, les textes propres, les structures de sélection, les modèles et les éléments protégés des bases de données restent la propriété de BelgoBase ou de ses concédants de licence.

18.2. La Licence ne transfère aucun droit de propriété et n'autorise aucune vente, location, sous-licence, divulgation ni aucun service dérivé commercial.

18.3. L'extraction, la reprise ou la combinaison systématique de résultats en vue de reconstituer la totalité de la base de données ou une partie substantielle de celle-ci est interdite.

18.4. L'extraction répétée de parties qui sont individuellement limitées est également interdite lorsqu'elle est contraire à l'Utilisation normale ou porte atteinte à l'exploitation normale d'une base de données protégée.

18.5. Les droits légaux impératifs permettant l'utilisation nécessaire, la sauvegarde, l'observation, l'étude, les essais ou l'interopérabilité restent préservés dans les conditions prévues par la loi.

18.6. Lorsque cela est raisonnable, le Client demande d'abord à BelgoBase les informations nécessaires à l'interopérabilité.

18.7. BelgoBase peut utiliser gratuitement les retours d'expérience volontaires à des fins d'amélioration, sans divulguer d'informations confidentielles ni s'approprier les droits préexistants du Client.

Article 19 — Assistance, maintenance et mises à jour

19.1. Les demandes d'assistance et signalements de sécurité sont adressés à security@belgobase.be. Un signalement de sécurité urgent mentionne clairement SÉCURITÉ.

19.2. Sauf accord distinct Par écrit, aucun horaire d'ouverture, délai de réaction, de rétablissement ou de résolution ni aucun accord de niveau de service n'est garanti.

19.3. BelgoBase traite les signalements selon des efforts raisonnables, leur gravité, le risque et les moyens disponibles.

19.4. BelgoBase peut publier des mises à jour de sécurité, corrections d'erreurs, modifications de compatibilité et mises à jour des sources.

19.5. Le Client installe toute mise à jour de sécurité ou de compatibilité déclarée obligatoire dans le délai raisonnable communiqué.

19.6. BelgoBase peut bloquer de manière proportionnée une version dont il est établi qu'elle est dangereuse, corrompue ou incompatible.

19.7. Les numéros de logiciel, d'installateur, de build et de mise à jour sont distincts des versions des documents juridiques, mais sont reliés entre eux dans le Registre d'acceptation.

Article 20 — Disponibilité et maintenance

20.1. BelgoBase fournit le Service au titre d'une obligation de moyens et ne garantit pas un fonctionnement permanent, exempt d'erreurs ou disponible partout.

20.2. La disponibilité peut être influencée par Internet, l'Appareil, l'hébergement, la maintenance, la sécurité, les Titulaires de sources et des circonstances échappant au contrôle raisonnable de BelgoBase.

20.3. Les maintenances planifiées sont annoncées à l'avance lorsque cela est raisonnable. Les travaux urgents de sécurité, de rétablissement ou de conformité peuvent avoir lieu sans notification préalable.

20.4. Des garanties spécifiques de disponibilité, de délai de réponse, de rétablissement ou de sécurité ne s'appliquent que si elles sont expressément intégrées dans la commande individuelle ou dans une annexe particulière applicable.

20.5. Une limitation substantielle et durable de la fonction essentielle relève de l'article 28. Le Client conserve à tout moment son droit de résiliation immédiate.

Article 21 — Sécurité, contrôle et suspension

21.1. BelgoBase met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées, proportionnées à la nature, à l'état de la technique, aux coûts et au risque des traitements dont l'existence est établie.

21.2. Des contrôles raisonnables de licence, d'intégrité, de quota, d'audit et d'abus sont autorisés aux fins de la sécurité et de la fourniture du Service.

21.3. Les contrôles n'ont pas pour objet de collecter systématiquement des mots de passe, le contenu intégral des recherches ou des Exports complets.

21.4. Une session, un Appareil ou une Licence peut être temporairement bloqué en cas de soupçon raisonnable de partage de compte, d'extraction automatisée, de manipulation de l'intégrité, de code malveillant ou d'accès non autorisé.

21.5. Le Client peut demander l'examen d'un blocage à security@belgobase.be. L'accès est rétabli lorsque le motif a disparu et que le contrat reste en vigueur.

Article 22 — Prestataires et transferts

22.1. BelgoBase peut recourir à des prestataires soigneusement sélectionnés pour les besoins nécessaires d'hébergement, de communication, de sécurité, d'assistance, de comptabilité et de distribution.

22.2. BelgoBase reste responsable de ses propres obligations contractuelles et conclut, lorsque cela est requis, des accords appropriés relatifs au traitement et aux transferts.

22.3. BelgoBase fournit dans la Déclaration de confidentialité les informations légalement requises sur les destinataires ou catégories de destinataires et sur les transferts internationaux applicables.

22.4. Les présentes conditions ne garantissent pas que chaque traitement a lieu exclusivement au sein de l'Espace économique européen. Tout transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers est soumis au chapitre V du RGPD et aux obligations de transparence applicables.

22.5. Aucune donnée client ou de production réelle n'est confiée à un nouveau prestataire avant que son rôle, la portée des données, le contrat, la sécurité et tout transfert éventuel aient été évalués de manière appropriée.

Article 23 — Facturation et paiement

23.1. Seule une rémunération acceptée conformément à l'article 8 peut être facturée.

23.2. Les factures respectent le prix, la période, la date de début, le traitement fiscal et le délai de paiement acceptés.

23.3. Aucune domiciliation automatique, aucun débit de carte ni aucun autre prélèvement automatique n'a lieu sans mandat distinct valable.

23.4. Le Client signale toute contestation concrète d'une facture sans retard déraisonnable. Un signalement tardif ne rend pas automatiquement impossible une contestation fondée quant au fond.

23.5. La partie non contestée reste payable. BelgoBase examine la partie contestée et corrige toute erreur démontrée.

23.6. En cas de retard de paiement, seuls les effets légaux ou des conditions proportionnées expressément acceptées au préalable s'appliquent. Aucun coût forfaitaire non accepté n'est ajouté.

23.7. La résiliation ne maintient exigibles que les montants dus jusqu'à sa date effective, sous réserve du calcul au prorata prévu à l'article 8.6.

Article 24 — Déclarations et garanties limitées

24.1. BelgoBase fait preuve d'une diligence professionnelle raisonnable et s'efforce de fournir le Service en conformité substantielle avec la documentation actuelle.

24.2. BelgoBase ne garantit pas que le Service convient à chaque finalité particulière, que chaque source reste disponible ou que chaque donnée soit complète et actuelle.

24.3. Le Client choisit de manière autonome les critères de recherche, l'interprétation, les communications et les décisions.

24.4. Aucune disposition n'exclut la responsabilité pour une faute propre imputable dans les limites de l'article 25.

Article 25 — Responsabilité

25.1. Chaque Partie est responsable du dommage directement causé par sa faute contractuelle ou extracontractuelle qui lui est imputable.

25.2. Sous réserve de l'article 25.6, BelgoBase n'est responsable que du dommage direct démontré et raisonnablement prévisible.

25.3. La responsabilité totale cumulée de BelgoBase pour un même ensemble de faits ou des faits connexes est limitée au montant le plus élevé entre :

- a. 5 000 euros ; ou
- b. les rémunérations nettes effectivement payées par le Client au cours des douze mois précédant le premier fait dommageable.

25.4. Dans la mesure autorisée par la loi, ce plafond s'applique conjointement aux demandes contractuelles et extracontractuelles. Il n'est pas multiplié par le nombre de fautes, de fondements juridiques, d'Utilisateurs ou de personnes lésées relevant du même ensemble de faits.

25.5. Sous réserve de l'article 25.6, BelgoBase n'est pas responsable des dommages indirects, de la perte de bénéfices ou de chiffre d'affaires, des économies ou occasions manquées, de la perte de réputation ou du dommage résultant d'une décision prise sans la vérification requise auprès de la source. Les frais raisonnables et nécessaires engagés pour limiter le dommage ne sont pas exclus en tant que dommages indirects du seul fait de leur qualification.

25.6. Aucune exclusion ni aucun plafond ne s'applique :

- a. à la fraude ou à la faute intentionnelle de BelgoBase ou d'une personne dont elle répond ;
- b. à la faute grave de BelgoBase ou d'une personne dont elle répond ;
- c. à une faute commise dans l'intention de causer un dommage ;
- d. au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique ;
- e. à l'inexécution d'une obligation essentielle lorsque la limitation vide le contrat de sa substance ; ou
- f. aux responsabilités ou droits dont le droit impératif n'autorise pas la limitation, y compris les droits impératifs des personnes concernées découlant de l'article 82 du RGPD.

25.7. Dans la mesure autorisée par la loi, les travailleurs, administrateurs, prestataires et autres auxiliaires peuvent invoquer les mêmes moyens de défense et limitations contractuels. Les exceptions prévues à l'article 25.6 restent pleinement applicables.

25.8. Le Client limite les dommages prévisibles et signale tout sinistre sans retard déraisonnable. Un retard ne réduit les droits qu'à concurrence du préjudice supplémentaire démontrable en matière de dommage ou de preuve.

25.9. L'utilisation gratuite n'abaisse pas le plafond sous 5 000 euros. Une couverture individuelle supérieure ne peut être convenue qu'expressément Par écrit.

Article 26 — Réclamations de tiers résultant de l'utilisation par le Client

26.1. Le Client répond des réclamations concrètes qui résultent directement de ses activités de prospection ou de diffusion dont l'illicéité est démontrée, du partage de compte, de la reconstitution d'une base de données ou de toute autre violation des Documents contractuels.

26.2. BelgoBase informe le Client sans retard déraisonnable, lui permet de participer raisonnablement à la défense et ne lui impose aucune obligation non pécuniaire sans son consentement préalable.

26.3. L'obligation ne s'applique pas dans la mesure où la réclamation a été causée par une faute propre de BelgoBase ou par du matériel illicite imposé de manière obligatoire.

26.4. Seuls les coûts raisonnables, nécessaires et démontrables peuvent être indemnisés. Le présent article ne crée aucune garantie forfaitaire illimitée.

26.5. Le présent article ne crée aucune responsabilité objective et ne confère aucun droit à une double indemnisation. L'obligation du Client est réduite proportionnellement dans la mesure où une faute propre de BelgoBase a contribué à la réclamation ou au dommage.

Article 27 — Force majeure

27.1. Une Partie n'est pas responsable d'une inexécution résultant directement d'un événement imprévisible et inévitable échappant à son contrôle raisonnable et rendant l'exécution effectivement impossible.

27.2. La Partie touchée signale la cause et les conséquences dès que cela est raisonnablement possible et limite ces conséquences.

27.3. L'incapacité de paiement, l'insuffisance de moyens ou une pénurie prévisible de capacités ne constitue pas en soi un cas de force majeure.

27.4. Chaque Partie conserve son droit de résiliation immédiate. La règle du prorata s'applique aux périodes payées d'avance et non fournies.

Article 28 — Modification du prix, des conditions et du Service

28.1. Tout prix nouveau ou supérieur requiert toujours un consentement actif distinct et Par écrit.

28.2. Une modification est substantielle lorsqu'elle instaure notamment un nouveau paiement, une utilisation plus large des données à caractère personnel, une obligation sensiblement plus lourde pour le client, une moindre protection en matière de responsabilité, une licence plus limitée ou une autre finalité principale autorisée.

28.3. Une modification substantielle est préalablement mise à disposition sous une forme durable et requiert une nouvelle acceptation active. Le silence ou la simple poursuite de l'utilisation ne suffit pas.

28.4. Les corrections linguistiques, clarifications et adaptations techniques ou de sécurité non substantielles peuvent intervenir sans nouvelle acceptation, mais reçoivent une version et un hachage traçables lorsque les octets du document sont modifiés.

28.5. Le Client peut refuser une modification substantielle et résilier immédiatement et sans frais. En l'absence de l'acceptation requise, BelgoBase peut interrompre l'accès au Service modifié.

28.6. Une mesure technique urgente visant à protéger le droit, les droits sur les sources ou la sécurité ne constitue pas automatiquement une modification contractuelle. Si la situation contractuelle est substantiellement modifiée, le présent article s'applique néanmoins.

28.7. Aucune modification ne produit d'effet rétroactif.

Article 29 — Enregistrements électroniques, rectifications et preuve

29.1. BelgoBase peut conserver des enregistrements limités concernant le Client, l'Utilisateur, la Licence, l'Appareil, le contexte logiciel, les versions des documents, les hachages, l'heure, les déclarations et le résultat.

29.2. Les enregistrements d'assistance sont limités aux données d'identification, de version, de fonction, d'erreur et de corrélation nécessaires. Les mots de passe, clés secrètes, recherches complètes et Exports complets ne constituent pas des enregistrements normaux d'assistance.

29.3. Les enregistrements servent à la preuve contractuelle, à la gestion des licences, à la sécurité, à la détection des erreurs, à l'assistance et aux actions en justice, conformément à la Déclaration de confidentialité.

29.4. Les enregistrements électroniques, récépissés et courriels constituent des moyens de preuve admissibles selon le droit applicable, sans être irréfutables ni constituer les seuls moyens de preuve autorisés.

29.5. Une rectification n'écrase pas un Registre d'acceptation historique. Elle est ajoutée comme un nouvel enregistrement lié, avec son motif, l'heure et l'acteur responsable.

29.6. Une différence de hachage signifie que l'identité des octets des documents n'a pas été démontrée. Le texte modifié ne peut pas être placé sous le couvert de l'ancienne acceptation.

29.7. Le Client doit pouvoir obtenir durablement les documents qu'il a acceptés et le réceptionner au moyen d'une fonction du produit dont l'existence est établie ou sur demande raisonnable.

Article 30 — Cession et succession juridique

30.1. Le Client ne peut céder le contrat, la Licence ou l'accès sans consentement préalable Par écrit.

30.2. BelgoBase peut céder le contrat dans le cadre d'une réorganisation, d'une succession juridique ou d'une cession de l'activité BelgoBase, lorsque la nouvelle partie reprend les obligations pertinentes.

30.3. Le Client en est informé à l'avance ou sans retard déraisonnable.

30.4. La cession n'engage pas tacitement le Client à un nouveau prix ou à des Documents contractuels substantiellement plus défavorables.

Article 31 — Notifications

31.1. Les notifications contractuelles sont faites Par écrit et identifient suffisamment l'expéditeur, le Client et l'objet.

31.2. La résiliation, l'acceptation d'un prix et les modifications substantielles sont effectuées par l'intermédiaire des adresses professionnelles convenues ou d'un environnement de compte permettant une conservation durable.

31.3. Une notification fugace dans le logiciel ne remplace pas une notification Par écrit lorsqu'elle ne peut pas être conservée durablement.

31.4. Un courriel est réputé reçu lorsqu'il est accessible dans la boîte aux lettres désignée, sous réserve d'un message d'erreur ou de la preuve contraire.

31.5. Les notifications opérationnelles de sécurité peuvent être complétées par le canal approprié le plus rapide, mais une modification contractuelle suit toujours la procédure prescrite.

Article 32 — Droit applicable et litiges

32.1. Le contrat est régi par le droit belge.

32.2. Ce choix de droit n'exclut aucune disposition directement applicable ou impérative du droit belge, européen ou d'un autre droit à laquelle les règles de conflit applicables n'autorisent pas de déroger contractuellement.

32.3. Les Parties tentent d'abord de clarifier tout litige par l'intermédiaire de legal@belgobase.be et mènent une concertation raisonnable.

32.4. Cette concertation ne fait pas obstacle à une mesure conservatoire, urgente ou provisoire prise en temps utile.

32.5. Les litiges relèvent de la compétence du tribunal belge compétent selon le droit judiciaire belge et européen applicable, sous réserve de la compétence impérative d'un autre juge ou d'une convention d'élection de for expresse et valable conclue ultérieurement.

32.6. Les présentes conditions n'imposent aucun arbitrage obligatoire ni aucune renonciation aux voies de recours.

Article 33 — Dispositions finales et hiérarchie des documents

33.1. La hiérarchie des documents prévue à l'article 4 s'applique à l'ensemble du contrat. Un message d'assistance, une instruction technique, le texte d'une facture ou un élément d'interface ne peut pas modifier tacitement un document de rang supérieur.

33.2. Si une disposition est totalement ou partiellement invalide ou inapplicable, les autres dispositions restent en vigueur. La disposition concernée n'est adaptée que dans la mesure nécessaire pour préserver au plus près sa finalité équilibrée et licite.

33.3. Le fait de ne pas exercer immédiatement un droit ne constitue pas une renonciation. Une renonciation n'est valable que si elle est spécifique et faite Par écrit.

33.4. Le contrat ne crée aucune société, aucun contrat de travail, aucune exclusivité, aucun mandat ni aucun pouvoir général de représentation.

33.5. Les titres et résumés visent à faciliter la lecture. En cas de divergence, le texte intégral des articles prévaut.

33.6. La version néerlandaise fait foi. Une traduction est fournie exclusivement à titre d'aide, sauf accord exprès contraire des Parties.

33.7. Une dérogation individuelle ne modifie que les matières qu'elle règle expressément. Les autres Documents contractuels restent applicables.

Article 34 — Version, hachage, acceptation et accessibilité durable

34.1. Le présent texte constitue les **Conditions générales B2B de BelgoBase, version 1.2**, portant l'ID de document BB-AV-B2B-FR-1.2 et l'ID d'ensemble contractuel belgobase-b2b-commercial-1.2.

34.2. Le manifeste applicable et le récépissé identifient les octets exacts du document proposé et accepté au moyen de leur hachage SHA-256. Un hachage prouve l'identité des octets, mais ne prouve pas à lui seul l'habilitation, la compréhension ou une manifestation de volonté valable.

34.3. Toute modification du contenu après la fixation des octets du document reçoit une nouvelle version et un nouveau hachage. Les octets historiques ne sont pas remplacés sous le même numéro de version.

34.4. Les numéros de logiciel, d'installateur, de build et de mise à jour restent des identifiants distincts. Le Registre d'acceptation relie le contexte logiciel réel aux versions exactes des documents acceptés.

34.5. Les présentes conditions ne s'appliquent à un Client qu'à compter de l'acceptation active de la version applicable et ne produisent aucun effet rétroactif.

34.6. Toute modification substantielle des conditions requiert une nouvelle acceptation active conformément à l'article 28.

34.7. BelgoBase conserve les octets des documents historiquement acceptés et les met à disposition sous une forme durable pendant la durée du contrat et durant une période de preuve raisonnable, sous réserve d'une obligation légale de conservation plus longue.